

Публичная оферта Интернет-магазина

Пожалуйста, прочитайте текст Публичной оферты внимательно, если Вы не согласны с его условиями полностью или частично – не используйте Сайт и откажитесь от покупки Товаров или использования услуг, предоставляемых Продавцом.

Термины и определения

Акцепт

полное и безоговорочное принятие Покупателем условий договора розничной купли-продажи, изложенных в Публичной оферте относительно Товаров, осуществляемое путем оформления заказа и его оплаты (в случаях осуществления оплаты с использованием электронных средств платежа).

Доставка

курьерские услуги по доставке заказов Покупателям, оказываемых Продавцом или третьим лицом, имеющим с Продавцом договор.

Заказ

надлежащим образом оформленная заявка (любым указанным в Публичной оферте способом с указанием всех необходимых сведений и совершением всех необходимых действий) на приобретение Товаров, имеющихся у Продавца в наличии или по предварительному заказу (заявка на Товары, которые будут произведены в будущем).

Покупатель

любое дееспособное физическое лицо, заключившее Договор с Продавцом в электронной форме в результате оформления заказа и, тем самым, получившее право получать Товары, для своих личных, бытовых и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Продавец

индивидуальный предприниматель Слажнева Ирина Владимировна, ИНН 740412407801, ОГРНИП 326784700080866, зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу (далее – ИП Слажнева И.В.).

Публичная оферта (Договор)

настоящий документ, опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляемый в целях ознакомления посредством электронной почты либо предоставляемый в целях ознакомления любыми другими способами, представляющий собой официальное предложение Продавца, адресованное любому дееспособному физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор розничной купли-продажи на условиях, содержащихся в Публичной оферте.

Сайт/Интернет-магазин

принадлежащий Продавцу, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под доменным именем www.virkin.ru, представляющий собою совокупность компьютерных программ, обеспечивающих публикацию данных о Товарах и услугах, предлагаемых Продавцом своим

Покупателям для оформления заказов, а также условия оплаты и доставки этих заказов Покупателям.

Товары

предлагаемые к продаже на Сайте швейные изделия, производимые под товарным знаком VIRKIN различающиеся моделью, цветом, материалом, размером.

1. Общие положения

1.1. Документ является Публичной офертой ИП Слажнева И.В. и содержит все существенные условия Договора (ст. 435, 437 ГК РФ).

1.2. Покупатель обязан ознакомиться с Публичной офертой, информацией о Товарах и иной информацией для Покупателей, опубликованной на Сайте до оформления заказа.

1.3. Покупатель осуществляет оформление заказа и его оплату (в случае оплаты с использованием электронных средств платежа), что является акцептом Публичной оферты и считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в Публичной оферте (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

1.4. Акцепт Публичной оферты подтверждает, что:

1.4.1. Покупатель получил полную информацию о Товарах, в т.ч. воспользовался правом получить такую информацию у Продавца;

1.4.2. Покупатель ознакомлен со всеми условиями Договора;

1.4.3. Покупателю понятны все условия Договора;

1.4.4. Все условия принимаются Покупателем полностью без оговорок и ограничений;

1.4.5. Покупатель воспользовался правом получить у Продавца все и любые разъяснения относительно условий Договора;

1.4.6. Условия Договора полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям Покупателя;

1.4.7. Публичная оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428 ГК РФ условий;

1.4.8. Публичная оферта не содержит обременительных для Покупателя условий, которые Продавец, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Публичной оферты;

1.4.9. Товары, указанные в Публичной оферте, не являются навязанными Покупателю.

1.5. Лицо, осуществившее акцепт Публичной оферты, приобретает все права и обязанности Покупателя.

1.6. Продавец вправе изменять содержание, программное обеспечение, оформление интерфейса Сайта и т.п., а также изменять и дополнять условия Публичной оферты в одностороннем порядке, по своему усмотрению.

Такие изменения и дополнения начинают действовать с момента размещения их на Сайте.

1.7. Положения новой редакции Публичной оферты становятся обязательными для всех ранее зарегистрировавшихся Покупателей, если в течение указанного срока они не заявят в письменной форме об отказе от исполнения Договора в новой редакции. В случае отказа Покупателя Договор прекращает свое действие с момента прекращения действия предыдущей редакции Публичной оферты, а при наличии неисполненных обязательств Сторон на эту дату – с даты полного исполнения таких обязательств.

1.8. Если по решению суда признается недействительным какое-либо положение

Публичной оферты, Покупатель соглашается с тем, что такое положение будет считаться замененным на иное положение, которое реализует первоначальные намерения сторон (в той мере, в какой это разрешено законом).

Недействительность одного или нескольких положений Публичной оферты не влечет недействительности всей Публичной оферты или иных ее положений.

2. Предмет

2.1. Предметом Публичной оферты является заключение между Продавцом и Покупателем Договора, в соответствии с которым Продавец обязуется передать Покупателю Товары на основании заказа, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары на условиях, указанных в Публичной оферте.

2.2. Наименование, вид товара, модель, артикул цвет, размер, количество, цена и другие характеристики (далее – характеристики) Товаров определяет Покупатель при оформлении заказа из вариантов, предложенных Продавцом.

2.3. Информация о Продавце, Товарах, условиях их использования, порядке исполнения Договора Продавцом, а также условия использования Интернет-магазина, опубликована на Сайте.

2.4. Продавец продает Товары в соответствии с ценами, опубликованными на Сайте.

3. Оформление заказа

3.1. Заказы, оформленные одним из способов, указанных в п. 3.2, признаются равнозначными документу, собственноручно подписанному Покупателем.

3.2. Оформить заказ на сайте можно, как зарегистрированным, так и не зарегистрированным пользователям. Оформление заказа осуществляется Покупателем одним из следующих способов:

3.2.1. На Сайте www.virkin.ru.

3.2.2. По электронной почте info@virkin.ru ;

3.2.3. Директ Инстаграм <https://www.instagram.com/virkin.official/> ;

3.2.4. В приложении для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp по номеру телефона +79168388068;

3.2.5. В приложении для обмена мгновенными сообщениями Telegram по номеру телефона +79168388068;

3.2.6. В приложении для обмена мгновенными сообщениями Max по номеру телефона +79168388068.

3.3. При оформлении заказа Покупатель обязуется предоставить следующую информацию о себе:

3.3.1. Фамилия, имя

3.3.2. Адрес доставки;

3.3.3. Адрес электронной почты;

3.3.4. Контактный телефон (мобильный, стационарный).

3.4. При оформлении заказа на Сайте Покупатель выбирает Товары и помещает их в корзину.

3.5. При оформлении заказа иным способом Покупатель выбирает Товары и их характеристики и сообщает Продавцу о своем намерении их приобрести.

3.6. Покупатель оплачивает Товар с использованием электронных средств платежа, в том числе по QR-коду, направляемому Покупателю Продавцом.

3.7. При оформлении заказа Покупатель лично или Продавец со слов Покупателя заполняет форму заказа.

3.8. В форме заказа Покупатель или Продавец со слов Покупателя указывает информацию о Товарах, информацию согласно п. 3.3 Публичной оферты, а также

иную информацию, которую сочтет необходимым довести до сведения Продавца для надлежащего исполнения Договора.

3.9. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении заказа.

3.10. Договор считается заключенным с момента оформления заказа и выдачи (отправки) Продавцом Покупателю кассового чека (в случае оплаты с использованием электронных средств платежа).

3.11. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товаров. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товаров, перед оформлением заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу.

3.12. В случае отсутствия обращений Покупателя за консультацией Продавец не несет ответственности за выбранные Покупателем Товары.

3.13. Оформление заказов через Сайт осуществляется ежедневно в течение 24 часов. Оформление заказов способами, указанными в п. 3.2.2-3.2.6 принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00.

4. Оплата Заказа.

4.1. Стоимость Товаров указывается на Сайте и может быть изменена Продавцом в любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования и не распространяется на Товары, оплаченные к моменту опубликования.

4.2. При оформлении заказа и оплате с использованием электронных средств платежа, Покупатель заполняет платежную форму и нажимает кнопку оплатить.

4.3. При оплате Товаров Покупатель обязан указать в форме заказа и оплаты все требуемые данные.

4.4. Покупатель несет ответственность за ошибки, которые допущены им при оплате Товаров.

4.5. Безопасность, а также иные условия использования выбранного Покупателем способа оплаты выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями с соответствующими платежными агрегаторами.

4.6. Обязательства Покупателя по оплате Товаров с использованием электронных средств платежа считаются исполненными с момента оплаты Товара Покупателем.

4.7. Покупатель обязан своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость заказанных Товаров.

4.8. Заказ формируется только после оплаты. Неоплаченные заказы аннулируются в течение суток.

4.9. Покупатель обязан своевременно и в полном объеме предоставлять Продавцу достоверную информацию, необходимую для заключения и исполнения Договора.

В частности, в целях идентификации поступающих от Покупателя платежей, Продавец вправе запросить у него персональные данные. В случае недостаточности такой информации или наличия сомнений в ее достоверности, Продавец вправе приостановить исполнение Договора, уведомив об этом Покупателя.

5. Доставка Товара.

5.1. Актуальная информация о доставке, в том числе, о сроках, способах и стоимости (далее – информация о доставке) размещается на сайте в разделе «Доставка»

по адресу: www.virkin.ru

5.2. При оформлении заказа Покупатель знакомится с информацией о доставке самостоятельно.

5.3. Продавец доставляет Товар в место, указанное Покупателем.

5.4. Продавец имеет право передавать свои права и обязанности по доставке Заказов третьим лицам.

5.5. Адрес доставки Покупатель указывает при оформлении заказа и эти данные действуют на протяжении действия Договора.

При необходимости Покупателю изменить адрес доставки, он может это сделать, связавшись с Продавцом одним из способов, указанных в п. 3.2.2 – 3.2.6.

5.6. Время и дата доставки согласовывается Покупателем со службой доставки.

5.7. Продавец считается исполнившим свои обязанности по Договору в момент фактического вручения Покупателю Товаров.

5.8. Право собственности на Товары и риски случайного повреждения и/или гибели Товаров переходят к Покупателю с момента фактической передачи Товаров.

5.9. Доставленные Товары передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товаров, или полномочия которого на принятие Товаров явствуют из обстановки.

5.10. Информация о Товарах доводится до сведения Покупателя в документации, прилагаемой к Товарам, на этикетках, путем размещения на Сайте, а также нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов Товаров.

5.11. Покупатель обязуется при получении Товаров проверить их комплектность и внешний вид, внешний вид тары (упаковки), удостовериться в отсутствии явных видимых дефектов

и явного несоответствия доставленных Товаров описанию на Сайте.

5.12. Продавец не отвечает за недостатки, возникшие после передачи товара в службу доставки.

5.13. В случае выявления несоответствия Товаров сделанному заказу или обнаружения недостатков Товаров Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца

связавшись одним из способов, указанных в п. 3.2.2 – 3.2.6.

6. Возврат товара и претензии потребителей

6.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 26.1. Закона Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон защите прав потребителей) Покупатель вправе отказаться от заказанных Товаров любое время до момента исполнения заказа.

6.2. Для осуществления Покупателем отказа Товара, Покупатель связывается с Продавцом одним из способов, указанных в п. 3.2.2 – 3.2.6.

6.3. Актуальная информация о возврате Товаров, в том числе, о порядке и сроках размещается на сайте в разделе «Возврат» по адресу: www.virkin.ru.

6.4. Невозможен возврат Товаров, бывших в употреблении.

6.5. В случае обнаружения недостатков при доставке Товаров курьером Покупатель вправе вернуть Товары ненадлежащего качества и по своему выбору потребовать от Продавца замены Товаров ненадлежащего качества на аналогичный качественный товар, либо возврата уплаченных за Товары денежных средств.

6.6. В случае обнаружения в заказе Товаров, не соответствующих заказу, Покупатель вправе потребовать поменять данные Товары на соответствующие

заказу, либо отказаться от Договора и потребовать возврата денежных средств за оплаченные и фактически не полученные Товары.

6.7. В случае доставки Продавцом Товаров ненадлежащего качества Покупатель обязуется предоставить Товары в распоряжение Продавца в максимально короткие сроки для осуществления проверки качества Товара, связавшись с Продавцом одним из способов, указанных в п. 3.2.2 – 3.2.6.

6.15. В соответствии со статьей 22 Закона о защите прав потребителей уплаченная Покупателем сумма за Товары ненадлежащего качества подлежит возврату Покупателю в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

6.16. Сообщение о возврате Товаров Покупатель направляет Продавцу на адрес электронной почты info@virkin.ru в свободной форме с обязательным указанием контактных данных Покупателя, совпадающих с указанными при заказе Товаров, наименования возвращаемых Товаров и причин возврата.

6.17. Покупатель вправе задать все возникшие вопросы связавшись с Продавцом одним из способов, указанных в п. 3.2.2 – 3.2.6.

6.18. Покупатель вправе направлять Продавцу претензии по ненадлежащему исполнению Договора на адрес электронной почты info@virkin.ru с пометкой в теме письма «ПРЕТЕНЗИЯ».

7. Интеллектуальная собственность.

7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, являются интеллектуальной собственностью Продавца и/или его поставщиков и производителей Товаров.

7.2. Пользователям Сайта разрешается просмотр информации и материалов Сайта, исключительно с целью личного некоммерческого использования, воспроизведение их в одном экземпляре (в том числе путем копирования в память персонального ЭВМ пользователя, распечатки копии), цитирование в объеме, обусловленном целями цитирования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред интересам правообладателя.

7.3. Пользователям Сайта запрещено осуществлять в отношении Сайта воспроизведение, распространение, сообщение для всеобщего сведения, модификацию, декомпилирование кода или иную переработку, и совершать любые иные действия, за исключением прямо разрешенных Публичной офертой. Любые элементы Сайта запрещается использовать в составе других веб-сайтов, других произведений в любой форме и любым способом.

8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий Договора в соответствии с положениями Публичной оферты и законодательства Российской Федерации.

8.2. Продавец предоставляет Покупателям и пользователям доступ к Сайту и поддерживает надлежащее функционирование Сайта, оперативно восстанавливает его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. При этом Продавец не предоставляет гарантий бесперебойной работы Сайта и соблюдения каких-либо сроков восстановления работоспособности Сайта в случае перерывов в работе по причинам сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях.

8.3. О случаях технических сбоев и ошибок, возникших на Сайте, Покупатель может сообщить по адресу электронной почты: info@virkin.ru.

8.4. Продавец не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение своих обязательств, вследствие недобросовестных и/или злонамеренных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Сайта и обслуживающего его сервиса.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Продавец и Покупатель понимают пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов и актов применения права, препятствующих исполнению обязательств, вынужденная срочная (не плановая) госпитализация, подтвержденная документально, если вышеперечисленные обстоятельства находятся вне контроля Сторон, препятствуют выполнению Договора и возникли после заключения Договора.

9. Разрешение споров.

9.1. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с выполнениями условия данного Договора, стороны решают их путем переговоров.

9.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Персональные данные и их использование.

10.1. Покупатель дает свое согласие Продавцу на обработку своих персональных данных, а именно: имя, фамилия, адрес электронной почты, контактный телефон, аккаунты /в программах обмена сообщениями и социальных сетях.

10.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие Покупателя.

10.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Продавцом обязательств по Договору, обеспечения Покупателя обратной связью при использовании Сайта, а также в целях направления на указанный Покупателем электронный адрес почты информационных и рекламных сообщений.

10.4. Обработка персональных данных Покупателя производится Продавцом с использованием баз данных на территории Российской Федерации.

11. Реквизиты продавца.

11.1. Индивидуальный предприниматель Слажнева Ирина Владимировна
Наименование регистрирующего органа: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу

ОГРНИП 326784700080866

ИНН 740412407801

Телефон: +79168388068

Электронный адрес для корреспонденции: info@virkin.ru

Адрес размещения Оферты в сети Интернет: www.virkin.ru
Дата: 12.04.2026